LEY N° 19.418 – SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS – PÁRRAFO I, LETRA B), N° 6), DEL CUADRO ANEXO DE LA LEY N° 17.235. (ORD. N° 908, DE 21.03.2023)

Exención de impuestos que beneficia a una organización comunitaria funcional.

De acuerdo con su presentación, TTTTT (en adelante, el "centro") es una institución sin fines de lucro que ayuda a personas con discapacidad psíquica abandonadas o en situación de calle, que recibe una subvención en dinero del Servicio de Salud de AAA y un aporte de la I. Municipalidad de BBB y que desde sus inicios ha estado exenta de impuestos (que no específica), solicitando a este Servicio "mantener su tributación".

Al efecto, y asumiendo que respecto del centro aplica el artículo 29 del Decreto N° 58 de 1997, del Ministerio del Interior, que establece el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias[1], atendida su calidad de "organización funcional"[2], aquel se encontraría exento de todas las contribuciones, impuestos y derechos fiscales y municipales, con excepción de los establecidos en el Decreto Ley N° 825 de 1974.

Luego, y en relación con su consulta, si bien el centro se encontraría exento de ciertos impuestos, como el impuesto a la renta y el impuesto territorial[3], dicha exención no se extiende a los tributos establecidos en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, entre ellos, el IVA, de acuerdo con lo dispuesto expresamente en el referido artículo, gravándose conforme a las normas generales que los regulan[4], no correspondiendo a este Servicio excepcionar al centro, vía administrativa, de tales impuestos.

HERNÁN FRIGOLETT CÓRDOVA
DIRECTOR

Oficio N° 908, de 21.03.2023
Subdirección Normativa
Depto de Técnica Tributaria

---

[1] De haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 56 del señalado decreto.
[2] Según consta en el certificado de vigencia de persona jurídica sin fines de lucro obtenido en el sitio web del Servicio de Registro Civil e Identificación.
[3] En concordancia con el Párrafo I, Letra B), N° 6), del Cuadro Anexo de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, que dispone se encuentran exentos de dicho impuesto los bienes raíces que cumplan con las disposiciones de la señalada Ley N° 19.418.
[4] Ver Oficios N° 2324 de 2004, N° 521 de 2006, N° 549 de 2008, N° 1908 de 2010, N° 2123 de 2010, N° 2144 de 2014, N° 859 de 2016, N° 2898 de 2016, N° 2284 de 2018 y N° 2653 de 2020, en los que este Servicio se ha pronunciado sobre las obligaciones tributarias que afectan a las organizaciones comunitarias funcionales, el exención de impuesto a la renta que las beneficia; la aplicación de la exención de impuesto territorial y el alcance de la exención en materia de IVA.